



ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES Y OTROS PARA LOS CENTROS HOSPITALARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO RESUMEN

A. PODER ADJUDICADOR

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	La Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 37.3 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 128.2 de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud
Dirección del Órgano de contratación: Correo electrónico:	Dirección: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Plaza del Carbayón, 1 y 2, 33001, Oviedo. contratacion@sespa.es
RESPONSABLE DEL ACUERDO MARCO	Coordinador/a de Farmacia Servicios Centrales SESPA
CENTRO GESTOR:	950

B. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO



Suministro de medicamentos inmunosupresores y otros para los centros dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)	
LOTES: ☒ SI ☐ NO	
LOTE 1 TERIFLUNOMIDA	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 2 ECULIZUMAB	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 3 LAPATINIB	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 4 FUMARATO DE DIMETILO	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 5 RISPERIDONA	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 6 MITOMICINA	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 7 Valganciclovir comprimido	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 8 ADALIMUMAB	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 9 INFLIXIMAB	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 10 ETANERCEPT	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 11 IMATINIB	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 12 BASIXILIMAB	CPV:33690000 Diversos medicamentos
LOTE 13 NATALIZUMAB	CPV:33690000 Diversos medicamentos

C. PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN



Número de lote	Principio activo-Vía administración	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IVA aplicable
Lote 1	TERIFLUNOMIDA	comprimido	2,050000	4%
Lote 2	ECULIZUMAB	vial	1768,000000	4%
Lote 3	LAPATINIB	comprimido	6,809000	4%
Lote 4	FUMARATO DE DIMETILO	miligramo	0,004635	4%
Lote 5	RISPERIDONA	miligramo	0,350000	4%
Lote 6	MITOMICINA	miligramo	5,000000	4%
Lote 7	Valganciclovir comprimido	comprimido	1,894500	4%
Lote 8	ADALIMUMAB	miligramo	3,140000	4%
Lote 9	INFLIXIMAB	vial	220,000000	4%
Lote 10	ETANERCEPT	miligramo	2,940000	4%
Lote 11	IMATINIB	miligramo	0,001200	4%
Lote 12	BASIXILIMAB	vial	1159,320000	4%
Lote 13	NATALIZUMAB	vial	1090,150000	4%



D. VALOR ESTIMADO:

Lote	Denominación	Valor estimado anual
1	TERIFLUNOMIDA	265.417,60
2	ECULIZUMAB	3.359.200,00
3	LAPATINIB	40.990,18
4	FUMARATO DE DIMETILO	252.517,21
5	RISPERIDONA	130.060,00
6	MITOMICINA	355.500,00
7	Valganciclovir comprimido	61.565,57
8	ADALIMUMAB	9.276.816,00
9	INFLIXIMAB	8.489.800,00
10	ETANERCEPT	3.826.116,00
11	IMATINIB	25.038,00
12	BASIXILIMAB	347.796,00
13	NATALIZUMAB	1.308.180,00
TOTAL VALOR ESTIMADO ANUAL		27.738.996,56



			IMPORTE MODIFICACIONES		
	VALOR ESTIMADO	DURACION INICIAL	INCREMENTO 10%	20%	PRORROGAS
TOTAL	144.242.782,13	27.738.996,56	11.095.598,64	22.191.197,25	83.216.989,68
LOTE 1	1.380.171,52	265.417,60	106.167,04	212.334,08	796.252,80
LOTE 2	17.467.840,00	3.359.200,00	1.343.680,00	2.687.360,00	10.077.600,00
LOTE 3	213.148,94	40.990,18	16.396,08	32.792,14	122.970,54
LOTE 4	1.313.089,49	252.517,21	101.006,88	202.013,77	757.551,63
LOTE 5	676.312,00	130.060,00	52.024,00	104.048,00	390.180,00
LOTE 6	1.848.600,00	355.500,00	142.200,00	284.400,00	1.066.500,00
LOTE 7	320.140,98	61.565,57	24.626,24	49.252,46	184.696,71
LOTE 8	48.239.443,20	9.276.816,00	3.710.726,40	7.421.452,80	27.830.448,00
LOTE 9	44.146.960,00	8.489.800,00	3.395.920,00	6.791.840,00	25.469.400,00
LOTE 10	19.895.803,20	3.826.116,00	1.530.446,40	3.060.892,80	11.478.348,00
LOTE 11	130.197,60	25.038,00	10.015,20	20.030,40	75.114,00
LOTE 12	1.808.539,20	347.796,00	139.118,40	278.236,80	1.043.388,00



			IMPORTE MODIFICACIONES		
	VALOR ESTIMADO	DURACION INICIAL	INCREMENTO 10%	20%	PRORROGAS
LOTE 13	6.802.536,00	1.308.180,00	523.272,00	1.046.544,00	3.924.540,00

Posibilidad de incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación: SI

E. PLAZO DE DURACIÓN

12 meses	
Prórroga: X SI ☐ NO	Duración máxima de la prórroga: Hasta un plazo máximo de 3 años adicionales a la duración inicial

F. CENTROS DESTINATARIOS DEL ACUERDO MARCO

Los centros sanitarios dependientes del SESPA destinatarios del contrato son los siguientes:

- Área Sanitaria I: Hospital de Jarrio
- Área Sanitaria II: Hospital Carmen y Severo Ochoa - Cangas del Narcea
- Área Sanitaria III: Hospital Universitario San Agustín - Avilés
- Área Sanitaria IV: Hospital Universitario Central de Asturias y Hospital Monte Naranco - Oviedo
- Área Sanitaria V: Hospital Universitario de Cabueñes - Gijón
- Área Sanitaria VI: Hospital de Oriente de Asturias Francisco Grande Covián - Arriondas
- Área Sanitaria VII: Hospital Álvarez Buylla - Mieres
- Área Sanitaria VIII: Hospital Valle del Nalón - Langreo



G. CÓDIGOS DIR

A CONTABLE		ÓRGANO GESTOR		UNIDAD TRAMITADORA	
A03005861	SESPA	A03006358	ÁREA SANITARIA 1	A03006359	SERVICIO DE CONTABILIDAD AREA SANITARIA 1
		A03006360	ÁREA SANITARIA 2	A03006361	SERVICIO DE CONTABILIDAD AREA SANITARIA 2
		A03006362	ÁREA SANITARIA 3	A03006363	SERVICIO DE CONTABILIDAD AREA SANITARIA 3
		A03006364	ÁREA SANITARIA 4	A03006365	SERVICIO DE CONTABILIDAD AREA SANITARIA 4
		A03006366	ÁREA SANITARIA 5	A03006367	SERVICIO DE CONTABILIDAD AREA SANITARIA 5
		A03006368	ÁREA SANITARIA 6	A03006369	SERVICIO DE CONTABILIDAD AREA SANITARIA 6
		A03006370	ÁREA SANITARIA 7	A03006371	SERVICIO DE CONTABILIDAD AREA SANITARIA 7
		A03006372	ÁREA SANITARIA 8	A03006373	SERVICIO DE CONTABILIDAD AREA SANITARIA 8

H. PARÁMETROS PARA CONSIDERAR OFERTAS EN BAJA DESPROPORCIONADA

- Que el precio resulte inferior en 20 unidades porcentuales a la media de las ofertas. En caso de que concurra una sola empresa se considerará oferta anormalmente baja aquella cuyo precio resulte inferior en 25 unidades porcentuales del precio unitario de licitación (sin IVA).
- Y que los criterios distintos al precio alcancen una puntuación superior a 20 puntos.



I. ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I	ORGANISMOS OBTENCIÓN INFORMACIÓN
ANEXO II	INSTRUCCIONES PARACUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
ANEXO III	DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL
ANEXO IV	MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PLAN DE IGUALDAD
ANEXO V	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PONDERACIÓN
ANEXO VI	MODELO OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA
ANEXO VII	INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS LICITADORES
ANEXO VIII	MODELO AUTORIZACIÓN EXPRESA



1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACUERDO MARCO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

1.1. El Acuerdo Marco que se regula por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en él y en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Ambos pliegos revisten carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y normativa de desarrollo.

1.2. El Acuerdo Marco se adjudicará por procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156, en relación con el 219 y siguientes, de la LCSP y tramitación ordinaria.

El presente Acuerdo Marco está sujeto a regulación armonizada de acuerdo con el valor estimado del mismo. Los contratos basados en este Acuerdo Marco estarán sujetos a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior al establecido en la normativa vigente.

1.3. El Acuerdo Marco se concluirá con todos los licitadores cuyas ofertas resulten admisibles al reunir todos los requisitos mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el presente pliego. Es necesario contar con varios adjudicatarios para garantizar la continuidad de los suministros frente a posibles roturas de stock, alertas sanitarias de algún medicamento u otras incidencias para evitar suspender la asistencia a los pacientes y evitar resoluciones de contratos que conlleven falta de cobertura contractual para los suministros.

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL ACUERDO MARCO.

2.1. El órgano de contratación competente para la celebración del presente Acuerdo Marco y de los contratos basados es la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Se indica en el **apartado A del Cuadro Resumen** su dirección y correo electrónico

	Estado del documento	Original	Página 9 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		
			



2.2. La persona responsable del Acuerdo Marco que se indica en el citado apartado contará con la colaboración de las personas que sean designadas como responsables del seguimiento de la ejecución de los contratos basados y debe ejercer las funciones establecidas en el artículo 62 de la LCSP especialmente debe velar por la correcta ejecución de la prestación objeto del Acuerdo Marco y por la verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas adjudicatarias consecuencia de las ofertas presentadas en la licitación de este acuerdo marco.

3. NECESIDAD Y OBJETO DEL ACUERDO MARCO.

3.1. El objeto del Acuerdo Marco es establecer los términos y las condiciones en los que se ejecutará el suministro de medicamentos no exclusivos identificados en el **apartado B del Cuadro Resumen** cuyas características se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como determinar las condiciones generales y los derechos y obligaciones a las que tienen que estar sujetas las partes contratantes

3.3. En el **apartado B del Cuadro Resumen** se describen los lotes en los que se divide el objeto del Acuerdo Marco, así como sus correspondientes códigos CPV

Las empresas podrán licitar a uno, varios o a todos los lotes siempre que tengan una presentación comercializada y financiada de dicho lote

No se establece un número máximo de lotes a adjudicar a cada licitador, pudiendo ser adjudicatarios de todos los lotes que componen el Acuerdo Marco

4. VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO.

El valor estimado del Acuerdo Marco y de los lotes es el recogido en el **apartado D del Cuadro Resumen**. Este valor se indica a efectos de solvencia y procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.

El valor estimado se ha calculado de acuerdo con las previsiones del número de unidades que fueron adquiridas en años anteriores por cada centro hospitalario. Esta previsión tiene carácter meramente orientativo y no vinculante, sin que la Administración quede obligada por ello a contratar una determinada cantidad de unidades.

Asimismo, se fijan en el **apartado C del Cuadro Resumen** los precios unitarios máximos de licitación para cada uno de los lotes en los que se divide el objeto del contrato.

	Estado del documento	Original	Página 10 de 60		
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es			
	Código Seguro de Verificación (CSV)				
	15247071227733405630				



5. DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO.

La duración del Acuerdo Marco es la indicada en el **apartado E del Cuadro Resumen**. Asimismo, en dicho apartado se indica la posibilidad de prorrogar el mismo y la duración máxima de la prórroga.

La duración de los contratos basados en el Acuerdo Marco será como máximo la del acuerdo marco y su vigencia deberá estar incluido en el acuerdo marco del que deriva.

6. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL ACUERDO MARCO.

Podrán concurrir a este acuerdo marco, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con lo dispuesto en este pliego y cuenten con la habilitación empresarial precisa para ello en los términos indicados en la cláusula 6.5

6.1. Solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deben acreditar que cuentan con los requisitos mínimos de solvencia siguientes para llevar a cabo las prestaciones objeto de este Acuerdo Marco.

6.1.1. Solvencia económica:

Criterio de selección: Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el Acuerdo Marco, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al importe del valor estimado de una anualidad (recogido en el **apartado D del Cuadro Resumen**) del total de los lotes a los que se presente

Medio de acreditación: El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro



Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

6.1.2. Solvencia técnica:

Criterio de selección: Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al valor estimado anual (recogido en el **apartado D del Cuadro Resumen**) de cada lote al que se presente

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del Acuerdo Marco se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.

Medio de acreditación: Certificados expedidos por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público y cuando el destinatario sea una entidad privada mediante un certificado expedido por este destinatario o en su defecto por una declaración del propio licitador acompañado de los documentos en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

6.1.3. La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar que para la ejecución del acuerdo marco dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de disposición.

6.2. Presentación de proposiciones.

6.2.1. Forma de presentación.

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos salvo lo establecido en la cláusula 6.2.4 relativo a las muestras Los licitadores deben preparar y presentar sus ofertas de forma electrónica a través del Portal de Licitación del Principado de Asturias (<https://licita.asturias.es>). Los licitadores recibirán aviso, en el correo electrónico, de las comunicaciones del órgano de contratación.

En el Portal de Licitación del Principado de Asturias (<https://licita.asturias.es>) está disponible el manual para el registro gratuito en el mismo y para la presentación de proposiciones. También se puede obtener información sobre los trámites relativos al registro por teléfono: 902 02 02 90

	Estado del documento	Original	Página 12 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		



(Servicio de Atención al Cliente de VORTAL) y por correo electrónico: info@vortal.es, los días laborables de 9h a 19h.

Las notificaciones y comunicaciones se realizarán por medios electrónicos. El licitador deberá indicar en el DEUC e introducir en la plataforma VORTAL la dirección de correo electrónica que debe utilizar el órgano de contratación a efectos de notificaciones. En el caso de que se produzca un cambio en dicha dirección durante el procedimiento se ha de comunicar al órgano de contratación, mientras tanto, las notificaciones hechas a la dirección electrónica original se consideran válidas

En el Perfil de contratante del Servicio de Salud-Servicios Centrales (<https://perfil.asturias.es>) se encuentra disponible toda la documentación relativa a la licitación en curso.

El Portal de Licitación del Principado de Asturias (<https://licita.asturias.es>) dispone de un canal de comunicación directa con el órgano de contratación, al que podrán plantearse preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y la documentación y aportar la documentación requerida por el SESPA durante el transcurso de la licitación.

El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 3 días hábiles antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten. No admitiéndose la formulación de consultas una vez transcurrido el mencionado plazo.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación las respuestas tendrán carácter vinculante.

6.2.2. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las proposiciones finalizará una vez transcurridos al menos 30 días naturales desde la fecha del envío del anuncio de licitación al DOUE

6.2.3. Documentos y datos de carácter confidencial.

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La

	Estado del documento	Original	Página 13 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		



condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

6.2.4. Contenido general de las proposiciones.

Las empresas deben presentar los siguientes sobres:

SOBRE nº1: Documentación administrativa común para todos los lotes a los que quiera licitar.

- 1. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DECONTRATACION (DEUC).** Cumplimentado conforme a las indicaciones contenidas en el Anexo II.
- 2. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS (UTE), EN SU CASO.** Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión.
- 3. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL,** conforme al modelo que se acompaña como Anexo III. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.
- 4. DECLARACIÓN RELATIVA A LAS EMPRESAS QUE ESTÉN OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PLAN DE IGUALDAD** conforme al modelo que se acompaña como Anexo IV
- 5. JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.**
- 6. ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS.** Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en



su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE nº 2: Proposición evaluable mediante la aplicación de fórmulas.

1. OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA conforme al modelo que se adjunta como **Anexo VI** de este Pliego

La OFERTA ECONÓMICA no puede superar los precios unitarios máximos establecidos en el **apartado C del Cuadro-Resumen**. En el caso de que algún precio ofertado supere el precio máximo de licitación, quedará excluida la oferta correspondiente al lote afectado. Los precios ofertados estarán referidos a la unidad definida como dosis unitaria a no ser que en el **Anexo VI** se especifique expresamente otra distinta

En cuanto a la OFERTA TÉCNICA en el **Anexo VI** se relacionan todos los aspectos técnicos, para cada uno de los medicamentos licitados, que serán tenidos en cuenta para determinar el orden en el que resultarán seleccionados los licitadores admitidos.

2. MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.

Las muestras se presentarán dentro del mismo plazo habilitado para la presentación de la proposición, en el Registro General del SESPA, Plaza del Carbayón, nº 1 y 2, 33001 Oviedo (Asturias). Asimismo, podrán ser presentadas en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la LPAC. Siendo rechazada la oferta que no lo hiciera.

La muestra presentada se incluirá en un sobre/paquete. En el exterior del sobre/paquete, de forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará lo siguiente:

MUESTRA
DENOMINACIÓN: ____
Nº EXPEDIENTE: ____
Nº LOTE: ____
LICITADOR: (Nombre o Razón social, NIF/DNI, teléfono y fax)
REPRESENTANTE: (Nombre y apellidos del representante)





legal y DNI)

La no adecuación de la muestra al pliego de prescripciones técnicas será motivo de exclusión.
La muestra presentada deberá coincidir exactamente con la ficha técnica. En caso de discrepancia prevalecerá la muestra

6.3. Apertura de las proposiciones.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá por la Mesa de contratación de los Servicios Centrales del SESPA (designada con carácter permanente por Resolución de 20 de abril de 2018) a la apertura electrónica de la documentación administrativa presentada por los licitadores en el Sobre 1, verificándose que constan los documentos o en caso contrario realizando el trámite de subsanación.

A continuación, la Mesa de contratación procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas, y las causas de su rechazo, con carácter previo a la apertura del sobre 2.

La Mesa de contratación procederá a la apertura electrónica de los sobres 2 de los licitadores admitidos. Esta apertura se realizará en sesión pública en el lugar y fecha señalados en el anuncio de licitación o en anuncios posteriores.

En el **apartado H del Cuadro Resumen** se establecen los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

Cuando se identifique una proposición que pueda estar incurso en presunción de anormalidad, la mesa antes de solicitar los oportunos informes de verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y la valoración de todas las ofertas en orden a su clasificación por orden decreciente dará audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento legalmente previsto. En vista de su



resultado se propondrá motivadamente al órgano de contratación su aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.

Finalmente, la Mesa solicitará al departamento promotor verifique que las muestras presentadas cumplen los requerimientos técnicos previstos en el pliego de prescripciones técnicas y los ofertados.

6.4. Clasificación de las proposiciones.

Emitido informe técnico señalado en el apartado anterior la Mesa de Contratación identificará para cada lote las ofertas que cumplan todos los aspectos requeridos y no sobrepasen los precios unitarios máximos de licitación y las clasificará por orden decreciente en atención a la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios y la ponderación atribuida a cada uno de ellos con el detalle que se recoge en el Anexo V formulando para cada lote propuesta de adjudicación a favor de todas ellas por el orden en el que hayan quedado clasificadas.

Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en la LCSP

6.5. Acreditación documental previa a la adjudicación del Acuerdo Marco.

La Unidad de Contratación requerirá a las empresas seleccionadas de cada lote para que en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento presenten la siguiente documentación justificativa de las circunstancias a que se refiere el artículo 140 de la LCSP para su valoración y calificación por la Mesa de Contratación

1.- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si se trata de un empresario individual la mesa de contratación comprobará de oficio sus datos de identidad mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, salvo que

	Estado del documento	Original	Página 17 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		
			



manifieste expresamente su oposición en cuyo caso debe aportar el DNI. Esta comprobación no incluye el pasaporte que deberá presentarse en todo caso.
Para las empresas extranjeras se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP

2.- Resolución de autorización de comercialización, código nacional y fijación de precios para el medicamento, otorgados por las autoridades sanitarias competentes.
Asimismo, deberá aportarse certificado emitido por el laboratorio comercializador de que el medicamento licitado se encuentra efectivamente comercializado en España a fecha fin de presentación de ofertas continuando hasta la fecha previa a la adjudicación.

3.- Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bastantado por el Servicio Jurídico del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

4.-Acreditación de la solvencia económica de conformidad con lo previsto en la cláusula 6.1.1 de este pliego.

5.- Acreditación de la solvencia técnica de conformidad con lo previsto en la cláusula 6.1.2 de este pliego.

6.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia de otras empresas se ha de presentar el compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP.

7.- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y documentación justificativa del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante IAE).

La Administración podrá comprobar de oficio que se halla al corriente siempre que el licitador formule autorización expresa **Anexo VIII**. En el caso de no presentarse esta autorización expresa será necesario presentar documentación acreditativa.

7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO.

7.1. El órgano de contratación deberá adjudicar el Acuerdo Marco a favor de todos los empresarios seleccionados por el orden en el que han quedado clasificados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula 6.5 y en todo caso en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

	Estado del documento	Original	Página 18 de 60	
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es		
	Código Seguro de Verificación (CSV)			
	15247071227733405630			



7.2. El acuerdo marco se formalizará en documento administrativo Con cada adjudicatario y por ser superior su valor estimado a 100.000 euros y por tanto susceptible de recurso especial en materia de contratación, no antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras.

En el caso de unión temporal de empresarios y con anterioridad a la formalización del Acuerdo Marco las empresas deben aportar la escritura pública de constitución la UTE y el NIF asignado.

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO.

8.1. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de protección de datos.

Durante la ejecución del acuerdo marco, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP, así como las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales. Asimismo, el contratista está obligado a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Los licitadores podrán obtener información sobre dichas obligaciones en los organismos que se indican en el **Anexo I**.

En el modelo de proposición que figura como **Anexo VI** al presente pliego se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

8.2.El responsable del Acuerdo marco o sus colaboradores, tienen la facultad de inspeccionar y ser informados, cuando así lo soliciten, sobre la calidad técnica del producto objeto del suministro y pueden dictar las disposiciones que estimen oportunas para exigir el cumplimiento estricto de lo que se haya acordado.

8.3. Designación de las personas responsables por las empresas adjudicatarias. Las empresas seleccionadas para la ejecución del suministro nombrarán, al inicio de la prestación, al interlocutor único para las funciones de coordinación y asistencia. Este interlocutor centralizará todas las gestiones relacionadas con el Acuerdo marco y posteriores contratos basados.

	Estado del documento	Original	Página 19 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		
			



8.4. De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco están obligadas a cumplir durante la ejecución de los contratos basados con la condición especial que se impone en la cláusula 11.2.7 del presente pliego

9. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATOS BASADOS.

9.1. El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el acuerdo marco y por razones de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 a 207 y 222 de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el expediente.

A continuación, se especifican, las condiciones, el alcance, los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

- 1. Necesidades reales fueran superiores a las estimadas inicialmente hasta un límite del 20 por 100 del importe máximo presupuesto recogido en el apartado D del Cuadro Resumen.
- 2. Si durante la vigencia del Acuerdo Marco el adjudicatario viniera a ofertar unas condiciones económicas más ventajosas a las incluidas en el Acuerdo Marco en vigor, como consecuencia de situaciones sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de presentar las ofertas, se procederá a modificar el contrato de acuerdo a las mismas por razones de interés público.

Esta posible modificación del precio adjudicado únicamente podrá realizarse tras la realización del preaviso por parte de la Administración durante la tramitación de la correspondiente prórroga. De este modo, los adjudicatarios podrán ofertar bajadas en su precio unitario adjudicado dando lugar a una nueva valoración de sus ofertas y alterando, en su caso, el orden de adjudicación inicialmente establecido (puntuación obtenida en la adjudicación inicial del acuerdo marco de los criterios distintos del precio que permanecerán inamovible + nueva valoración del precio propuesto).
- 3. Los adjudicatarios podrán proponer al órgano de contratación la sustitución de los bienes adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no exceda del precio unitario que le fue adjudicado para la Administración.
- 4. El órgano de contratación por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador o a instancia de éste podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración, respecto de



los adjudicados cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda del precio unitario que le fue adjudicado para la Administración.

- 5. Cuando tenga lugar una modificación de los precios de referencia del Ministerio para medicamentos adjudicados en el Acuerdo Marco y los nuevos precios de referencia sean inferiores a los precios de adjudicación se facturarán los medicamentos al nuevo precio.
- 6. Si durante la vigencia del acuerdo marco el licitador adjudicatario de un lote obtuviera el permiso para la comercialización del producto adjudicado en una presentación distinta a la ofertada, podrá solicitar su inclusión siempre que el precio unitario sea igual al máximo adjudicado en términos de equivalencia respecto a la cantidad de principio activo contenido, tomando como referencia el de la presentación adjudicada con menor precio máximo por unidad de medida de principio activo.

9.2. En los supuestos contemplados en apartados 2, 3, 4,5 y 6 de la cláusula anterior no hay límites a la modificación al tratarse de mejoras económicas a la baja o de calidad al alza planteada por estrategia comercial del propio adjudicatario y ventajosa para la administración que vela en todo caso por gestionar el gasto público y ofrecer la mejor calidad asistencial a los usuarios. En estos supuestos la tramitación del mismo se limitará a la Resolución del órgano de contratación previa propuesta del responsable del contrato.

9.3. Las modificaciones no previstas en el apartado 9.1. solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

10. EXTINCIÓN DEL ACUERDO MARCO.

10.1. Terminación del Acuerdo Marco.

El Acuerdo Marco se entenderá cumplido por el contratista transcurrido el plazo de vigencia más sus posibles prórrogas cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración

10.2. Resolución del Acuerdo Marco.

	Estado del documento	Original	Página 21 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		



Serán causas de resolución del acuerdo marco las legalmente establecidas (artículos 211 y 306 LCSP) dando lugar a los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de la LCSP.

Asimismo, se prevén como causas específicas de resolución las siguientes:

- En caso de incumplimiento reiterado de plazos de entrega en los contratos basados por causas imputables al contratista. El incumplimiento de plazos se considerará reiterado cuando se hayan impuesto dos o más penalidades por este motivo en el periodo de un año; el órgano de contratación podrá optar por la resolución del Acuerdo Marco o por la continuación de la ejecución con la imposición de penalidades previstas.
- Si durante el periodo de vigencia del contrato entrases en vigor acuerdos marco promovidos por el INGESA que tuvieran como objeto el suministro de estos mismos medicamentos en condiciones más ventajosas el órgano de contratación podrá promover la resolución del Acuerdo Marco.
- En caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución en los contratos basados

11. ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO.

11.1. Adjudicación de los contratos basados.

La adjudicación de los contratos basados en cada lote se llevará cabo sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación dado que las condiciones materiales y económicas que se aplicarán a los concretos contratos basados han sido determinadas en el procedimiento de conclusión del Acuerdo Marco, sin que sea necesario concretar ningún otro aspecto o condición del suministro de acuerdo con lo previsto en el artículo 221.4 a) de la LCSP.

La contratación basada se hará a favor de la empresa cuya oferta haya sido considerada la más ventajosa por haber obtenido la mayor puntuación.

No obstante, se excepcionará este criterio en los casos en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Desabastecimiento o problemas de ejecución del suministro que no puede ser atendido por la empresa que ha obtenido la mayor puntuación.
- b) Utilización en indicaciones que no estén autorizadas en el medicamento ofertado y sí en otros incluidos en el lote.

	Estado del documento	Original	Página 22 de 60		
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es			
	Código Seguro de Verificación (CSV)				
	15247071227733405630				



c) En el caso de los lotes 8 Adalimumab, lote 9 Infliximab y lote 10 Etarnecept en la prescripción a pacientes con tratamiento ya instaurado en los que se valore que por la conveniencia de continuar el tratamiento prescrito requieren un medicamento alternativo (se excluyen los nuevos tratamientos).

La Unidad de Contratación de los Servicios Centrales del SESPA procederá una vez verificada dicha Memoria y, en su caso el informe justificativo, a elaborar el documento de contrato basado en el que se harán constar la descripción de los bienes a suministrar, número, precio unitario, precio total, periodo de ejecución y dirección donde deben entregarse los bienes. A continuación, se elaborará el documento contable de autorización y disposición de gasto, control financiero permanente, si procede, y notificación de la adjudicación.

Los contratos basados en este acuerdo marco se entenderán perfeccionados con su adjudicación no resultando necesaria su formalización. No se exigirá garantía definitiva al ser bienes que se consumen antes que el pago

11.2. Ejecución de los contratos basados.

11.2.1. Los contratos basados se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones establecidas en el presente PCAP y en el PPT y a la oferta presentada por los adjudicatarios, el documento de formalización y si procede por las instrucciones que puedan dictarse por el responsable del contrato en aplicación de los documentos anteriores.

11.2.2. Condiciones de entrega de los suministros.

El adjudicatario se compromete a suministrar en los siguientes plazos de entrega contados desde la recepción del pedido.

Pedidos ordinarios: 48 horas. (no se tiene en cuenta para el cómputo días inhábiles)

Pedidos urgentes: inferior a 24 horas.

11.2.3. Lugar de entrega del suministro.

La entrega de los suministros se efectuará directamente en el punto que designe cada centro hospitalario en los correspondientes contratos basados debiendo de acompañarse a la entrega

	Estado del documento	Original	Página 23 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		



del producto el correspondiente albarán. Los centros hospitalarios son los indicados en el **apartado F del Cuadro Resumen**.

Expresamente se hace constar que los gastos de transporte y entrega de los bienes objeto del suministro al lugar señalado para ello serán de cuenta del contratista.

11.2.4. Podrán ser objeto de devolución los medicamentos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias.

- Anulación del registro del medicamento, presentación o formato adjudicados, o convalidación de los mismos, seguidos ambos motivos, de la pertinente notificación, que deberá efectuar la autoridad sanitaria competente.
- Suspensión temporal de comercialización del medicamento adjudicado.
- Retirada del mercado de un determinado lote, por causa debidamente justificada, si así lo dispone la autoridad sanitaria competente o el propio laboratorio adjudicatario.
- Deterioro de unidades debido a causas respecto de las cuales el adjudicatario admita su responsabilidad. En estos supuestos, el laboratorio queda obligado a su reposición en un plazo máximo de 24 horas.
- Resolución fundada de la autoridad sanitaria competente por apreciarse otras causas de índoles técnico-sanitario-económicas, justificativas de la devolución.
- El cese de actividades del laboratorio que deberá ser comunicado fehaciente e inmediatamente al SESPA.

11.2.5. Otras obligaciones:

- El laboratorio asume la obligatoriedad de suministrar los pedidos sin exigencia de cantidad mínima.
- Dará información inmediata de los problemas que pudieran surgir en torno al suministro o fabricación del medicamento.
- Dispondrá de un procedimiento de notificación y retirada urgente de medicamentos para el caso de problemas de seguridad y calidad de los mismos detectados por el propio laboratorio o por las autoridades sanitarias.
- Deberá garantizar la adecuada distribución del medicamento con las garantías necesarias para asegurar la perfecta conservación durante el transporte (protección frente a roturas, mantenimiento cadena de frío, protección de la luz, etc.).



11.2.6 Los contratistas no deberán atender las solicitudes de centros que hayan sido efectuadas al margen del referido procedimiento, ni admitirán cambios que pudieran suponer modificación y/o variación en relación con los artículos objeto de la adjudicación.

11.2.7. Condiciones especiales de ejecución

El adjudicatario deberá garantizar que, durante la ejecución del contrato basado aplica alguna de las siguientes prácticas de carácter medioambiental:

- 1. Mejorar la comprensión de los riesgos medioambientales derivados de los fármacos a lo largo de su ciclo de vida.
- 2. Diseñar sustancias “más verdes” bajo el concepto “Benign-by-Design”.
- 3. Garantizar la solidez, consistencia y transparencia científica de las evaluaciones de riesgo.
- 4. Promover procesos de fabricación más ecológicos.
- 5. Garantizar que los riesgos ambientales se tengan debidamente en cuenta y se traduzcan en medidas de mitigación con la obligación de informar sobre su aplicación.
- 6. Medidas de “eco-farmacovigilancia”.
- 7. Promover el uso responsable de los medicamentos incluyendo la información sobre la correcta eliminación de productos farmacéuticos no utilizados por parte de los hogares.
- 8. Garantizar la correcta recogida y eliminación de los medicamentos no utilizados o caducados.
- 9. Promover una gestión eficaz de las aguas residuales, el estiércol y los lodos.
- 10. Promover una mejor gestión global de los vertidos de medicamentos en los suelos y en el medio acuático.

Podrá justificarse el cumplimiento de dichas obligaciones durante la ejecución del contrato basado mediante la acreditación ante el órgano de contratación, y a petición de éste, del cumplimiento de alguna de las citadas prácticas de gestión medio-ambiental. Esta acreditación podrá efectuarse bien mediante “etiquetas”, en los términos expresados en el artículo 127 de la LCSP, bien mediante una certificación responsable de la empresa en la que se ponga de manifiesto el establecimiento de un sistema de gestión ambiental que incorpore algunas de las medidas expresadas anteriormente.

Las condiciones especiales de ejecución del presente contrato basado se configuran como obligaciones contractuales esenciales.



El adjudicatario deberá acreditar la disposición de las condiciones especiales de ejecución cuando sean requeridas por el responsable del contrato, en un plazo inferior a 10 días hábiles.

11.2.8. Pago del precio de los contratos basados.

Las facturas que se expidan serán mensuales y recapitulativas por todas las operaciones realizadas en dicho mes, conforme a lo señalado en el artículo 13 del Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

El pago se realizará de forma mensual de acuerdo con los suministros efectivamente realizados previa recepción de conformidad suscrita por la persona que tenga encomendada la labor de recepción de los medicamentos en cada área sanitaria. Esta recepción se entenderá realizada con la aprobación del albarán de entrega de cada uno de los pedidos una vez realizadas las comprobaciones oportunas.

Los pagos se realizarán previa presentación de facturas expedidas en forma legal y conformada por la Unidad Tramitadora.

El pago se abonará dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha de los documentos en que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados. La expedición de dicha conformidad se efectuará en el plazo máximo de otros 30 días naturales desde la fecha en que se haya presentado a su pago cada factura (al tratarse de un poder público que presta servicios de asistencia sanitaria opera la excepción prevista en el apartado 49 de la Directiva 2011/7)

En la factura que se presente deberá identificarse los órganos administrativos junto con los códigos DIR3 que tengan asignados señalados en el **apartado G del Cuadro Resumen**

No obstante, lo anterior, si durante la vigencia del acuerdo marco se produjera alguna modificación en el régimen de organización del SESPA, la empresa adjudicataria deberá adaptarse a las instrucciones que en este sentido se dicten.

11.2.9. Penalidades.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será inmediatamente ejecutivo y requerirán previa audiencia del contratista para la formulación de alegaciones.



- Penalidades por demora: En caso de incumplimiento de los plazos de entrega previstos por causa imputable al contratista se podrán imponer penalidades diarias hasta un límite de un 5% si el plazo es ordinario o 10% si el plazo es urgente del importe del pedido afectado. La imposición de penalidades no excluye la indemnización a la que pueda tener derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
- Estas penalidades específicas serán proporcionales a la gravedad de los perjuicios que el incumplimiento de los plazos de entrega puede ocasionar tanto a la Administración como a los pacientes, pues un retraso en los servicios de farmacia hospitalaria de los medicamentos a suministrar provocaría una atención sanitaria deficiente con los riesgos para la salud que esta implicaría.
- En el caso de que el retraso en el suministro no se pueda asumir por el Servicio de Salud del Principado de Asturias por la gravedad del riesgo para el paciente se recurrirá al proveedor que hubiera alcanzado la segunda mayor puntuación y así sucesivamente. En este caso el órgano de contratación estará facultado para exigir una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la diferencia existente entre el precio por él ofertado y el precio del proveedor alternativo del pedido afectado por el retraso.
- Penalidades por incumplimiento de las condiciones de subcontratación (art. 215 LCSP). Por incumplir las condiciones para la subcontratación se aplicará una penalidad del 1% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano responsable del contrato estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5% o un 10% del importe del subcontrato, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- Penalidades por Incumplimiento de las obligaciones de información y pago sobre suministradores y subcontratistas (art. 217 LCSP) Cuando se requiera al contratista la aportación de esta documentación y éste no atendiera el requerimiento o atendido se comprobase el incumplimiento del pago en plazo, se aplicará una penalidad del 1% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano responsable del contrato estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5% o un 10% del importe del subcontrato, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

11.3. Subcontratación y cesión de los contratos basados.

	Estado del documento	Original	Página 27 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		





11.3.1. Las empresas adjudicatarias podrán subcontratar con terceros la ejecución parcial de la prestación. La subcontratación podrá llevarse a cabo entre las empresas firmantes del Acuerdo Marco o con empresas no adjudicatarias del acuerdo.

En todo caso, deberá comunicar por escrito al órgano de contratación tras la adjudicación del Acuerdo marco y, a más tardar, cuando inicie la ejecución, la intención de celebrar los subcontratos, de conformidad con el artículo 215.2.b) de la LCSP. Asimismo, deberá acreditar la aptitud del subcontratista en los términos establecidos en la cláusula 5 sobre solvencia, y que no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

11.3.2. La empresa principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra la información facilitada durante la ejecución, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

11.3.3. Se prevé la cesión de los contratos basados en los términos establecidos en el art. 214 de la LCSP, siempre que se cumplan todos los requisitos exigidos y en todo caso siempre que la cesión sea de la totalidad de los contratos basados de los que sea adjudicataria la empresa.

12. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

El tratamiento de los datos de carácter personal de debe respetar en su integridad el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa complementaria.

Los datos personales de los licitadores, obtenidos por la Administración en el presente procedimiento, serán tratados por la Unidad Responsable de la Actividad de Tratamiento con la finalidad de tramitar el presente expediente de contratación, así como para aquellos otros fines identificados en la correspondiente Actividad de Tratamiento conforme a lo establecido en el Anexo VII, relativo a la INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS LICITADORES.

En la presente contratación no hay acceso de los adjudicatarios a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante.

13. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RÉGIMEN DE RECURSOS.



La jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del Acuerdo Marco y de los contratos basados.

Este Acuerdo marco tiene por objeto la contratación de un suministro por un valor estimado superior a 100.000 €, por lo que, contra los actos relativos a preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del Acuerdo marco y de los contratos basados, cabe interponer recurso especial en materia de contratación de acuerdo con el artículo 44 y siguientes de la LCSP, previa o alternativamente a la interposición del recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DILIGENCIA: Se hace constar que el Servicio Jurídico ha informado favorablemente este pliego con fecha 6 de junio de 2024 y ha sido incorporado al expediente informe de la Unidad de Control Financiero y Permanente I de fecha 25 de junio de 2024.

Documento firmado electrónicamente por
AQUILINO ALONSO MIRANDA
DIRECTOR/A GERENTE
Principado de Asturias a 4 de julio de 2024 15:22:05

	Estado del documento	Original	Página 29 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		



ANEXO I: ORGANISMOS OBTENCION INFORMACIÓN.

FISCALIDAD

Delegación de la AEAT en Asturias

C/ Diecinueve de Julio, nº 2

Tfno: 985 982 100 Fax: 985 982 195

www.agenciatributaria.es

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9, Planta plaza, 33005 Oviedo

Tlfno: 985 105 394 Fax: 985 105 880

www.tributasenasturias.es

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Ministerio competente en materia de medio ambiente

Oficina Central de Información

Tfno: 915 976 000

Consejería Transición ecológica, industria y desarrollo económico

C/ Trece Rosas, 2 - planta 4ª 33005 Oviedo

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU)

Tfno.: 985 105 500

www.asturias.es



Estado del documento

Original

Página 30 de 60

Dirección electrónica de validación CSV

<https://consultaCVS.asturias.es>

Código Seguro de Verificación (CSV)

15247071227733405630





PROTECCIÓN DE EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo

Plaza de España, 1, bajo, 33007, Oviedo

Tfno.: 985105946 Fax 985105585

www.asturias.es

Servicio Público de Empleo

C/ Marqués de Teverga, 16, bajo 33005, Oviedo

Tfno.: 985962590 Fax: 985965767

www.asturias.es/trabajastur

Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

C/ Ildefonso Sánchez del Río, nº 1, 33001 Oviedo

Tfno.: 985 116 510 Fax: 985 114 795

C/ Celestino Junquera, nº 2 - 33202 Gijón

Tfno.: 985 341 106 Fax: 985 351 660

www.empleo.gob.es

Dirección Provincial del SEPE en Asturias

C/ José María Martínez Cachero, 17-21, 33013 Oviedo

Tfno.: 985 962 442



Estado del documento

Original

Página 31 de 60

Dirección electrónica de validación CSV

<https://consultaCVS.asturias.es>

Código Seguro de Verificación (CSV)

15247071227733405630





www.sepe.es

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Avenida del Cristo de las Cadenas, nº 107, 33006 Oviedo

Tfno.: 985 108 275 Fax: 985 108 284

www.iaprl.org/

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial)

Plaza Primo de Rivera 2, 33007, Oviedo

Tfno.: 985666221 Fax: 985666230

www.seg-social.es

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social

C/ Pérez de la Sala, nº 9, 33007 Oviedo

Tfno.: 985 279 500 Fax: 985 279 525

www.seg-social.es

	Estado del documento	Original	Página 32 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		



ANEXO II: INSTRUCCIONES PARACUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia varíen de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo

☒ PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador)

☒ PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

☒ Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

	Estado del documento	Original	Página 33 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		



- Identificación:

Como n ° de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).

- Información general
- Forma de participación

☒ Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESIDENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

- Representación, en su caso (datos del representante)

☒ Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

- Recurso (Sí o No)

☒ Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

- Subcontratación (Sí o No, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos)
-

☒ PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción).

☒ Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales establecidos en el art.57, apartado 1, de la Directiva.

☒ Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG.SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones).

☒ Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional.

	Estado del documento	Original	Página 34 de 60	
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es		
	Código Seguro de Verificación (CSV)			
	15247071227733405630			



☒ Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto).

☒ PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN.

☒ OPCIÓN1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

☒ PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador)



ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

D/Dª..... con DNI nº.....

☐ En nombre propio

☐ En representación de la
empresa.....
en calidad de.....

(Márquese lo que proceda)

al objeto de participar en la licitación del ACUERDO MARCO denominado
..... convocado por
.....

..... declara bajo su
responsabilidad:

Que la empresa (indíquese lo que proceda):

☐ No pertenece a ningún grupo de empresas.

☐ Pertenece al grupo de empresas
denominado..... del cual se adjunta listado
de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.

En....., a.....de.....de..... (SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)



Estado del documento

Original

Página 36 de 60

Dirección electrónica de validación CSV

<https://consultaCVS.asturias.es>

Código Seguro de Verificación (CSV)

15247071227733405630





ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PLAN DE IGUALDAD.

D. /Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa

.....con N.I.F. nº....., en calidad de.....

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del Acuerdo Marco y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el R.D. 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del Acuerdo Marco.

Igualmente, si se trata de una empresa de 50 o más trabajadores, asume obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello.

En....., a..... de..... de.....

Firmado:

	Estado del documento	Original	Página 37 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		



ANEXO V: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA SELECCIONAR EMPRESAS ADJUDICATARIAS Y SU PONDERACIÓN PARA ESTABLECER EL ORDEN DE PRELACIÓN.

1) OFERTA ECONÓMICA (para todos los lotes): Hasta 70 puntos

Puntuación de la oferta =70 X
$$\frac{\text{Precio unitario de licitación} - \text{Precio unitario de la oferta a valorar}}{\text{Precio unitario de licitación} - \text{Precio unitario de la oferta más económica}}$$

Precio unitario de licitación – Precio unitario de la oferta más económica

2) CRITERIOS AUTOMÁTICOS DISTINTOS DEL PRECIO: Hasta 30 puntos

LOTE 1 TERIFLUNOMIDA

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	15 puntos
Seguridad del paciente	Se valorará con 15 puntos que el laboratorio ofrezca el servicio de determinación de niveles plasmáticos de Teriflunomida.	15 puntos



LOTE 2 ECULIZUMAB

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con códigos datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	15 puntos
Excipientes de declaración obligatoria indicados en ficha técnica	Se asignarán 15 puntos a las ofertas de medicamentos presentadas con ausencia de Sorbitol.	15 puntos

LOTE 3 LAPATINIB

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 30 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	30 puntos

LOTE 4 FUMARATO DE DIMETILO

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y	15 puntos



Criterio	Descripción	Puntuación
lote y caducidad (acondicionamiento primario)	caducidad en el acondicionamiento primario.	
Identificación visual	Se asignarán 15 puntos a la oferta que presente un acondicionamiento primario y secundario que permita diferenciar las diferentes dosis disponibles por colores.	15 puntos

LOTE 5 RISPERIDONA

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix así como el lote y fecha de caducidad en el acondicionamiento primario.	15 puntos
Identificación visual	Se asignarán 15 puntos a la oferta que presente un acondicionamiento primario y secundario que permita diferenciar las diferentes dosis disponibles por colores.	15 puntos

LOTE 6 MITOMICINA

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 30 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	30 puntos



Criterio	Descripción	Puntuación

LOTE 7 VALGANCICLOVIR COMPRIMIDO

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamatrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamatrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	15 puntos
Excipientes de declaración obligatoria indicados en ficha técnica	Se asignarán 15 puntos a las ofertas de medicamentos presentadas con ausencia de Lactosa	15 puntos

LOTE 8 ADALIMUMAB

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamatrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 5 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamatrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	5 puntos
Identificación Visual	Se asignarán 5 puntos a la oferta que presente un acondicionamiento primario y secundario que permita	5 puntos



Criterio	Descripción	Puntuación
	diferenciar las diferentes dosis disponibles por colores.	
Cadena de frío en el transporte desde el Servicio de Farmacia al domicilio del paciente	Se asignarán 5 puntos a las ofertas del medicamento que facilite el transporte del medicamento desde el Servicio de Farmacia al domicilio del paciente mediante la entrega sin coste de dispositivos isoterms de transporte.	5 puntos
Gestión de residuos de medicamentos	Se asignarán 5 puntos a las ofertas del medicamento que entregue sin coste contenedores de recogida de residuos que facilite el desecho de los dispositivos inyectables empleados por el paciente en su domicilio.	5 puntos
Excipientes de declaración obligatoria indicados en ficha técnica	Se asignarán 10 puntos a las ofertas de medicamentos presentadas con ausencia de citratos en sus excipientes.	10 puntos

LOTE 9 INFLIXIMAB

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamatrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamatrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	10 puntos
Presencia de látex	Se asignarán 10 puntos a la oferta que carezca de látex en el envase que se encuentra en contacto con el medicamento.	10 puntos
Identificación con etiqueta autoadhesiva.	Se asignarán 10 puntos a la oferta que presente etiqueta autoadhesiva identificativa del medicamento lote y caducidad que permita la traza del medicamento sin necesidad de transcribir.	10 puntos



LOTE 10 ETANERCEPT

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	10 puntos
Cadena de frío en el transporte desde el Servicio de Farmacia al domicilio del paciente	Se asignarán 10 puntos a la oferta del medicamento que facilite el transporte del medicamento desde el Servicio de Farmacia al domicilio del paciente mediante la entrega sin coste de dispositivos isoterms de transporte	10 puntos
Gestión de residuos de medicamentos	Se asignarán 10 puntos a la oferta del medicamento que entregue sin coste contenedores de recogida de residuos que facilite el desecho de los dispositivos inyectables empleados por el paciente en su domicilio.	10 puntos

LOTE 11 IMATINIB

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	10 puntos



Criterio	Descripción	Puntuación
Excipientes de declaración obligatoria indicados en ficha técnica	Se asignarán 10 puntos a las ofertas de medicamentos presentadas con ausencia de Lactosa.	10 puntos
Identificación visual	Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presente un acondicionamiento primario y secundario que permita diferenciar visualmente las diferentes dosis disponibles por colores.	10 puntos

LOTE 12 BASILIXIMAB

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 30 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	30 puntos

LOTE 13 NATALIZUMAB

Criterio	Descripción	Puntuación
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluye lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	15 puntos
Seguridad del paciente	Se valorará con 15 puntos el laboratorio que ofrezca el	15 puntos



Criterio	Descripción	Puntuación
	servicio de detección a través de un test de los anticuerpos antiviral (JVC) en plasma humano.	



ANEXO VI

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA

Contenido sobre 2 (cuestiones que deben cumplimentarse en la plataforma VORTAL: oferta)

SOBRE Nº 2. OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

1. *1Oferta económica

LOTE 1 TERIFLUNOMIDA

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ²	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
TERIFLUNOMIDA	2,050000	129.472	UN		

LOTE 2 ECULIZUMAB

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ³	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
ECULIZUMAB	1.768,000000	1.900	UN		

¹ El * indica las cuestiones de respuesta obligatoria.
² UN; unidad / VG; valor global
³ UN; unidad / VG; valor global



LOTE 3 LAPATINIB

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ⁴	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
LAPATINIB	6,809000	6.020	UN		

LOTE 4 FUMARATO DE DIMETILO

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ⁵	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
FUMARATO DE DIMETILO	0,004635	54.480.520	UN		

LOTE 5 RISPERIDONA

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ⁶	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
RISPERIDONA	0,350000	371.600	UN		

⁴ UN; unidad / VG; valor global
⁵ UN; unidad / VG; valor global
⁶ UN; unidad / VG; valor global



LOTE 6 MITOMICINA

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ⁷	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
MITOMICINA	5,000000	71.100	UN		

LOTE 7 VALGANCICLOVIR COMPRIMIDO

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ⁸	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
VALGANCICLOVIR COMPRIMIDO	1,894500	32.497	UN		

LOTE 8 ADALIMUMAB

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ⁹	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
ADALIMUMAB	3,140000	2.954.400	UN		

⁷ UN; unidad / VG; valor global
⁸ UN; unidad / VG; valor global
⁹ UN; unidad / VG; valor global



LOTE 9 INFLIXIMAB

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ¹⁰	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
INFLIXIMAB	220,000000	38.590	UN		

LOTE 10 ETANERCEPT

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ¹¹	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
ETANERCEPT	2,940000	1.301.400	UN		

LOTE 11 IMATINIB

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ¹²	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
IMATINIB	0,001200	20.865.000	UN		

¹⁰ UN; unidad / VG; valor global
¹¹ UN; unidad / VG; valor global
¹² UN; unidad / VG; valor global



LOTE 12 BASILIXIMAB

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ¹³	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
BASILIXIMAB	1.159,320000	300	UN		

LOTE 13 NATALIZUMAB

Descripción	Precio unitario de licitación	Cantidad	Unidad ¹⁴	Precio unitario	Precio Total sin impuestos
NATALIZUMAB	1.090,150000	1.200	UN		

En la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

2. * Importe IVA del precio unitario ofertado:

- ✓ Importe IVA del precio total lote 1: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 2: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 3: 4%

¹³ UN; unidad / VG; valor global
¹⁴ UN; unidad / VG; valor global



- ✓ Importe IVA del precio total lote 4: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 5: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 6: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 7: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 8: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 9: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 10: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 11: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 12: 4%
- ✓ Importe IVA del precio total lote 13: 4%

3. *Oferta relativa a los criterios evaluables de forma automática distintos al precio:

LOTE 1 TERIFLUNOMIDA

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	
Seguridad del paciente	Se valorará con 15 puntos que el laboratorio ofrezca el servicio de determinación de niveles plasmáticos de Teriflunomida.	

LOTE 2 ECULIZUMAB



Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con códigos datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	
Excipientes de declaración obligatoria indicados en ficha técnica	Se asignarán 15 puntos a las ofertas de medicamentos presentadas con ausencia de Sorbitol.	

LOTE 3 LAPATINIB

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 30 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	

LOTE 4 FUMARATO DE DIMETILO

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	
Identificación visual	Se asignarán 15 puntos a la oferta que presente un acondicionamiento primario y secundario que permita diferenciar las diferentes dosis disponibles por colores.	



LOTE 5 RISPERIDONA

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix así como el lote y fecha de caducidad en el acondicionamiento primario.	
Identificación visual	Se asignarán 15 puntos a la oferta que presente un acondicionamiento primario y secundario que permita diferenciar las diferentes dosis disponibles por colores.	

LOTE 6 MITOMICINA

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 30 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	

LOTE 7 VALGANCICLOVIR COMPRIMIDO

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	



Criterio	Descripción	SI /NO
primario)		
Excipientes de declaración obligatoria indicados en ficha técnica	Se asignarán 15 puntos a las ofertas de medicamentos presentadas con ausencia de Lactosa	

LOTE 8 ADALIMUMAB

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 5 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	
Identificación Visual	Se asignarán 5 puntos a la oferta que presente un acondicionamiento primario y secundario que permita diferenciar las diferentes dosis disponibles por colores.	
Cadena de frío en el transporte desde el Servicio de Farmacia al domicilio del paciente	Se asignarán 5 puntos a las ofertas del medicamento que facilite el transporte del medicamento desde el Servicio de Farmacia al domicilio del paciente mediante la entrega sin coste de dispositivos isoterms de transporte.	
Gestión de residuos de medicamentos	Se asignarán 5 puntos a las ofertas del medicamento que entregue sin coste contenedores de recogida de residuos que facilite el desecho de los dispositivos inyectables empleados por el paciente en su domicilio.	
Excipientes de declaración obligatoria indicados en ficha técnica	Se asignarán 10 puntos a las ofertas de medicamentos presentadas con ausencia de citratos en sus excipientes.	



LOTE 9 INFLIXIMAB

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamatrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	
Presencia de látex	Se asignarán 10 puntos a la oferta que carezca de látex en el envase que se encuentra en contacto con el medicamento.	
Identificación con etiqueta autoadhesiva.	Se asignarán 10 puntos a la oferta que presente etiqueta autoadhesiva identificativa del medicamento lote y caducidad que permita la traza del medicamento sin necesidad de transcribir.	

LOTE 10 ETANERCEPT

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	
Cadena de frío en el transporte desde el Servicio de Farmacia al domicilio del paciente	Se asignarán 10 puntos a la oferta del medicamento que facilite el transporte del medicamento desde el Servicio de Farmacia al domicilio del paciente mediante la entrega sin coste de dispositivos isotermos de transporte	
Gestión de residuos de	Se asignarán 10 puntos a la oferta del medicamento que entregue sin coste contenedores de recogida de	



Criterio	Descripción	SI /NO
medicamentos	residuos que facilite el desecho de los dispositivos inyectables empleados por el paciente en su domicilio.	

LOTE 11 IMATINIB

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	
Excipientes de declaración obligatoria indicados en ficha técnica	Se asignarán 10 puntos a las ofertas de medicamentos presentadas con ausencia de Lactosa.	
Identificación visual	Se asignarán 10 puntos a las ofertas que presente un acondicionamiento primario y secundario que permita diferenciar visualmente las diferentes dosis disponibles por colores.	

LOTE 12 BASILIXIMAB

Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 30 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluya lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	

LOTE 13 NATALIZUMAB



Criterio	Descripción	SI /NO
Presencia de código datamátrix que incluya lote y caducidad (acondicionamiento primario)	Se asignarán 15 puntos a las ofertas que presenten el medicamento con código datamátrix que incluye lote y caducidad en el acondicionamiento primario.	
Seguridad del paciente	Se valorará con 15 puntos el laboratorio que ofrezca el servicio de detección a través de un test de los anticuerpos antivirales (JVC) en plasma humano.	

- Ficha técnica. Condiciones de autorización y requisitos de dispensación, etiquetado y prospecto. Documentación.*
- Informe del Director Técnico del laboratorio sobre medidas de precaución y de seguridad al eliminar los productos residuales. Documentación*
- Certificado emitido por la administración sanitaria competente de Cumplimiento de Normas de Correcta Fabricación. Es obligatorio adjuntar los certificados de todos los laboratorios farmacéuticos (incluidos laboratorios extranjeros) que intervengan en el proceso de fabricación del medicamento ofertado (laboratorio fabricante de materias primas, productos intermedios y producto final), conforme a las directrices establecidas en el marco comunitario o internacional. Documentación*
- Informe del Director Técnico del laboratorio sobre medidas de precaución y seguridad al almacenar, al manipular por los profesionales sanitarios y al administrar el medicamento a los pacientes, en especial con relación a prevenir y evitar errores de medicación y efectos adversos. Documentación*



- Informe del Director Técnico del laboratorio sobre las Alertas de Seguridad comunicadas por la AEMPS con relación a los medicamentos ofertados en los últimos tres años. El informe adjuntará las alertas e indicará en qué casos las alertas han sido objeto de inmovilizaciones o retiradas de lotes de los medicamentos. Documentación*
 - Documento acreditativo del Director Técnico del laboratorio que especifique la presencia o ausencia de látex en sus productos. Documentación*
4. *Cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas del contrato:
- Si
- No
5. *Subcontratación:
- Si
- No
6. En el caso de subcontratación indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:
7. En el caso de subcontratación indicar su importe (sin IVA) :
8. En el caso de subcontratación indicar el nombre de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización:



ANEXO VII

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS LICITADORES.

Denominación de la actividad de tratamiento: Gestión de contratos.

Responsable del tratamiento de los datos personales: Secretaría General

Finalidad del tratamiento: Tramitación de contratos públicos

Legitimación para realizar el tratamiento de los datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Destinatarios: No se comunicarán los datos personales a terceros destinatarios salvo a aquellas entidades o administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales derivadas del presente contrato.

Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la unidad responsable del tratamiento y obteniendo información en el correo electrónico

Asimismo, puede presentar una Reclamación en cualquier momento ante la Agencia Española de Protección de Datos.

	Estado del documento	Original	Página 59 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		
			



ANEXO VIII

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EXPTE____

Don/Doña _____condomicilio en _____, calle _____y DNI nº _____, en nombre propio o en representación de la empresa _____ con domicilio en _____,calle. _____CP _____Teléfono _____ y NIF _____,de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y a los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en artículo 71.1 d) la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

AUTORIZO EXPRESAMENTE al Servicio de Salud del Principado de Asturias a que recabe la información que se relaciona a continuación a través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan.

- ☐ A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
- ☐ A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
- ☐ Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.
- ☐ A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
- ☐ Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario-UE).

(firma)

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos indicados pudiendo ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Servicio de Salud del Principado de Asturias.

	Estado del documento	Original	Página 60 de 60
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)		
	15247071227733405630		
			